Doctrine

TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 06/04/2011, n. 3037

Sul provvedimento

Citazione : TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 06/04/2011, n. 3037

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma

Numero : 3037

Data del deposito : 6 aprile 2011

Fonte ufficiale : Scarica documento

Testo completo

N. 03037/2011 REG.PROV.COLL.

N. 03991/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3991 del 2006, proposto da:
EN CE, rappresentata e difesa dagli Avvocati Massimo CIRILLI e Armando PLACIDI presso il cui studio in Roma, Viale Castrense, n. 7 è elettivamente domiciliata;

contro

il Comune di Roma – Municipio VII in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio CIAVARELLA dell'Avvocatura comunale presso la cui sede in Roma Via del Tempio di Giove, n. 21 domicilia;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 207 del 30 gennaio 2006 con la quale il Comune di Roma le ha ingiunto la demolizione di opere abusive in Via delle Acacie, n. 49;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2011 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato all'Amministrazione comunale di Roma in data 10 aprile 2006 e depositato il successivo 5 maggio 2006, espone parte ricorrente di essere proprietaria dell'immobile al quale afferisce l'abuso sanzionato dall'Amministrazione resistente e consistente in una piccola veranda, la cui realizzazione risale indietro nel tempo.

Avverso la determinazione gravata oppone:

1. Eccesso di potere per difetto di istruttoria;

2. Violazione di legge;

3. Eccesso di potere; illogicità della motivazione posta a fondamento della contestazione;

4. Violazione di legge; riferimenti a normative (delibera di adozione del vigente PRG n. 33/2003) entrate in vigore successivamente alla commissione dei lavori eseguiti sul terrazzo.

Conclude per l'accoglimento dell'istanza cautelare e del ricorso.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha rassegnato opposte conclusioni sia in ordine all'istanza cautelare sia in ordine al ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 29 maggio 2006 è stata accolta l'istanza cautelare.

Il ricorso infine è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 3 marzo 2011.

DIRITTO

1.Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso l'interessata impugna la determinazione con la quale il Comune di Roma – Municipio VII le ha ingiunto la demolizione di una veranda in alluminio e vetro avente copertura in pannelli ondulati di ETERNIT, sfruttando il muro perimetrale, delle dimensioni di m. 4,90 x 1,40 x 2,80, realizzata senza titolo autorizzatorio.

2. Avverso tale ingiunzione la ricorrente lamenta che essa non è supportata da idonea istruttoria in quanto è mancato il propedeutico accertamento tecnico.

Con altra censura l'interessata fa valere che la circostanza che ella abiti nell'immobile cui la veranda afferisce sin dagli anni sessanta e che questa per le sue caratteristiche costruttive può essere fatta risalire a quella data impedisce che la determinazione sia legittima, in quanto la datazione del manufatto esclude che esso possa essere sottoposto alla normativa generale sul condono.

Lamenta ancora che non è dato comprendere in che cosa la veranda sia difforme dal contesto urbanistico del vigente PRG.

Conclude che, come specificato dai verbalizzanti, i lavori sono stati eseguiti molto tempo prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 380 del 2001 ed anche del Piano Regolatore, sicchè non può applicarsi oggi una sanzione per un fatto che all'epoca in cui è stato commesso non costituiva illecito.

3. Le due censure principalmente proposte dall'interessata mirano a porre in evidenza che la veranda di cui è questione insista da lungo tempo sulla terrazza del suo appartamento e che perciò il Comune non ne può pretendere attualmente la sua demolizione, atteso che esso preesiste alla entrata in vigore del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

A parte che nella seconda doglianza la ricorrente pone in evidenza di essere proprietaria dell'appartamento sin dagli anni sessanta e che "la minuscola veranda esiste sin dall'inizio" (pag. 3 del ricorso), mentre nella ricostruzione in fatto del ricorso fa rilevare che "dalle risultanze peritali e per quel che riguarda la tipologia dell'alluminio adottato, in disuso da circa venti anni, si può attendibilmente far risalire l'intero manufatto agli anni ottanta" (pag. 2 del ricorso) è da porre in evidenza che, come osserva la costante giurisprudenza sulla materia, la risalenza di una costruzione se non è mai causa di esimente della responsabilità nel compimento di un'opera edilizia abusiva, può tuttavia costituirne una attenuazione quando venga opportunamente provata: "Spetta al soggetto che ha portato a termine l'abuso edilizio fornire la prova che le opere eseguite risalgono ad epoca anteriore al termine fissato dalla legge n. 47 del 1985 e non al comune di dimostrare che le stesse sono state eseguite dopo tale data." (TAR Toscana, sezione II, 25 maggio 1992, n. 158).

Nel caso in esame la prova della risalenza, ancorché abbia costituito uno degli elementi in base ai quali è stata accolta l'istanza cautelare al sommario esame di quella sede, non appare adeguatamente effettuata, per la contraddittorietà delle affermazioni sopra riportate; e per la stessa ragione non appare neppure provata la preesistenza della veranda alle norme sul condono, come posta in evidenza dalla pronuncia sopra riportata, sicché rimane anche non condivisibile la censura proposta per seconda dalla ricorrente.

La circostanza poi che la veranda, che pur nelle sue esigue dimensioni, comporti un aumento di volumetria dell'abitazione della ricorrente e necessiti perciò di un idoneo titolo autorizzatorio, rende inconsistente la doglianza inerente le sopraggiunte modifiche al Piano Regolatore di Roma adottate con delibera CC n. 33 del 2003.

Come chiarito dalla sezione a meno che non si dimostri che l'opera risalga "addirittura prima dell'entrata in vigore della l. 6 agosto 1967 n. 765," in quanto "l'art. 10 della legge ha profondamente innovato, in materia di assensi edificatori, al previgente e meno restrittivo sistema di cui all'art. 31, l. 17 agosto 1942 n. 1150" (TAR Lazio, sezione I quater, 11 settembre 2009, n. 8590) la realizzazione di qualsiasi ampliamento comunque necessitava e necessita di idoneo titolo abilitativo sia esso concessione o autorizzazione a seconda dell'entità, delle dimensioni e del carico urbanistico impegnato.

Quindi non è la sopravvenienza delle modifiche del Piano regolatore, ancorché queste costituiscano una parte della motivazione del provvedimento impugnato, a rendere illegittima la fattispecie in esame, ma è l'assenza di idoneo titolo abilitativo, in mancanza della dimostrazione della effettiva risalenza della realizzazione.

Al riguardo deve essere pure rilevato che la realizzazione di un'opera abusiva costituisce comunque un illecito permanente, che si protrae nel tempo e viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni (Consiglio di Stato, sezione IV, 16 aprile 2010, n. 2160) sicché la prospettazione che siccome risalente nel tempo la

veranda realizzata senza titolo non integrasse gli estremi di un illecito sanzionato dalla legge, appare destituita di fondamento, proprio perché anche all'epoca in cui essa si vuol far risalire comunque era necessario un titolo autorizzatorio, la cui mancanza appunto produce la pemanenza dell'illecito di cui sopra.

4. Per le superiori considerazioni il provvedimento va trovato scevro delle dedotte censure e, di conseguenza, il ricorso va respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente LI EN al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Comune di Roma.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Maria Ada Russo, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)